VERPFLICHTUNG ZUR GEHEIMHALTUNG

Gluth Systemtechnik GmbH
Steinweg 66
94315 Straubing

- nachstehend "**Partner**" genannt -

verpflichtet sich gegenüber der

BMW AG
Werk Leipzig
BMW-Allee-1
04349 Leipzig

- nachstehend "**BMW**" genannt -

zur Einhaltung der Geheimhaltung nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

1. BMW beabsichtigt, dem Partner im Hinblick auf folgendes Projekt

CC42 Pinholeerkennung - Maschine zur Erkennung von Pinholes

vertrauliche Informationen anzuvertrauen, und einen Missbrauch dieser Informationen zu vermeiden.

2. Der Partner verpflichtet sich, alle Informationen, die er direkt oder indirekt im Rahmen des Projektes von BMW erlangt, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit dem in Ziffer 1 beschriebenen Projekt zu verwenden. Der Partner sichert BMW insbesondere zu, diese Informationen weder an Dritte weiterzugeben noch in anderer Form Dritten zugänglich zu machen und alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden.

3. Informationen im Sinne der vorstehenden Ziffer 2 sind insbesondere
   - Know-how sowie Ergebnisse, die im Rahmen des Projektes erzielt oder verwendet werden,
   - die Beschreibung des Projektes,
   - die in Aussicht genommenen Terminpläne, Ziele und Ideen für die Ausführung des Projektes,
   - nicht veröffentlichte Schutzrechte,
   - andere nicht öffentlich verfügbare Informationen, insbesondere Erkenntnisse über innerbetriebliche Verhältnisse und Vorgänge, die der Partner im Rahmen des Projektes über BMW erlangt.

4. Der Partner verpflichtet sich, alle Aktivitäten zu unterlassen, die zu einer Zerstörung oder Manipulation von Datenbeständen führen könnten.

5. Die Geheimhaltungspflichten des Partners erstrecken sich auch auf sämtliche Mitarbeiter und Beauftragte des Partners ohne Rücksicht auf die Art und rechtliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Der Partner verpflichtet sich, diesem Personenkreis entsprechende Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen, soweit dies noch nicht geschehen ist.

6. Die Geheimhaltungspflichten des Partners bleiben über die Beendigung des in Ziffer 1 beschriebenen Projektes hinaus bestehen.

7. Die Geheimhaltungspflichten des Partners bestehen nur dann nicht, wenn und soweit die betreffenden Informationen nachweislich allgemein bekannt sind, oder ohne Verschulden des Partners allgemein bekannt werden, oder rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden, oder bei dem Partner bereits vorhanden sind, oder aufgrund zwingender Vorschriften preisgegeben werden müssen.

8. Der Partner verpflichtet sich, nach Beendigung der Zusammenarbeit mit BMW sämtliche im Rahmen des Projektes erhaltenen Unterlagen, Zeichnungen, Bänder, Disketten, etc., einschließlich eventuell gezogener Kopien, an BMW herauszugeben.

9. Im Falle von Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Erklärung gilt deutsches Recht mit ausschließlichem Gerichtsstand Leipzig/ München.

Straubing 26.09.2024
Ort/Datum

ppa. Ulrich Radlbeck
(Unterschrift)

ppa. Ulrich Radlbeck
(Name in Druckbuchstaben)

Gluth SYSTEM TECHNIK
Gluth Systemtechnik GmbH
Steinweg 66 | 94315 Straubing
+49 9421 544 0 | info@gluth.de
www.gluth.de